附件 1

“6·5”

2020 年 6 月 5 日上午 9 时 25 分许，位于南海区桂城街道南新三路桂江一中功能大楼 5 楼外空调夹层上发现一名倒卧的空调安装工人余子文（男，50 岁，广东罗定人），经医院到场确认该名人员疑因触电死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立“6·5”桂城明扬触电死亡事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、教育局、供电局、桂城街道办等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“6·5”桂城明扬触电死亡事故。

（二）事故发生时间：2020 年 6 月 5 日 9 时 25 分左右。

（三）事故发生地点：南海区桂城街道桂江第一初级中学。

（四）事故单位（个人）：佛山市明扬计算机科技有限公司、黄永标。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：125万元。

调查组认定，“6·5”桂城明扬触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.佛山市明扬计算机科技有限公司，统一社会信用代码：91440605062131305G，住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北95号6号铺，法定代表人：郭耀安，经营范围：服务：网站开发；智能监控安防工程，计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机网络维护，信息技术咨询，LED亮化工程安装；租赁：音响器材、办公设备；销售、维修：计算机软件，硬件，通讯设备，办公设备，办公用品，教学器材，音响灯光器材；建筑装饰材料，家具，空调；国内贸易，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.黄永标，男，汉族，1974年1月30日出生，住址：广东省佛山市南海区桂城街道夏南二上元西村石岸大街1号。

（二）事故相关单位基本情况

佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学，社会组织机构代码证号：12440605456080344P，地址：佛山市南海区桂城街道南

新三路1号，法定代表人：黄敬华。

（三）死者的基本情况

死者余子文，男，汉族，1970年4月15日出生，住址：广东省罗定市黎少镇里塘村委竹朗68号。

经查，死者余子文是实际承接人，具体承接佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学的空调维修和保养服务。

（四）其他情况

1.经查，佛山市明扬计算机科技有限公司（以下简称明扬公司）于2019年9月18日承接佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学（以下简称桂江一中）的空调维修和保养服务，服务截止时间为2020年8月31日，合同总价为人民币拾叁万玖仟玖佰伍拾元（¥139,950元）。

2.经查，明扬公司将具有参与定点维修保养服务资格的营业执照出借给黄永标个人，黄永标以明扬公司的名义与桂江一中签订《空调设备维修和保养服务定点采购合同》，承接桂江一中的空调维修和保养服务，并将桂江一中的空调维修和保养服务交由余子文具体承接。经查实，余子文无低压电工证等特种作业操作证，从事涉电工作。

（五）事故现场情况

根据事故调查组聘请的第三方专家、区供电局派出专业工作人员出具的意见：

桂江一中未定期对校内用电设施、设备进行检查维护，致使

部分电器、线路老化，同时出事空调未设置独立开关和漏电保护。

死者余子文作业时穿着凉鞋（附图一），空调室外机电源电缆绝缘层破损，电缆铜芯裸露，绝缘功能失效（附图二），现场使用低压验电笔测得事故空调室外机外壳带电（附图三）。



附图一



附图二



附图三

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020 年 6 月 4 日上午 8 时许，余子文独自一人到桂江一中实验楼五楼维修空调，至下午 17 时 30 分时余子文仍独自一人在进行空调维修作业，桂江一中一教师提醒余子文已到下班时间，余子文回复“我已经拆了空调了，我装好离开时会将门关上。”该教师随后下班离开，余子文独自一人留在现场作业。

2020 年 6 月 5 日 8 时 20 分许，该教师上班后发现余子文躺在动漫室空调外机与平台护栏之间，马上将情况上报学校管理人员，学校管理人员当即拨打 110、120 求助，120 医护人员到场后，确诊余子文已当场死亡。

（二）事故直接原因

余子文安全意识淡薄，未取得低压电工证违规从事维修空调

作业，作业时未采取有效安全防范措施，未按要求穿着安全鞋，独自一人从事带电作业，在作业前对可能存在漏电等不安全因素的空调外机未进行隐患排查，在作业过程中不慎触电，现场无监护人员导致无法及时救援，经120医护人员现场确认死亡。

（三）事故间接原因

1.明扬公司违规将定点采购供应商资质出借给黄永标承接桂江一中的空调维修和保养服务后，未对施工现场进行有效管理，未安排具有低压电工证的工人从事空调维修、保养等涉电作业。

2.黄永标借用明扬公司的定点采购供应商资质承接桂江一中的空调维修和保养服务，并交由无低压电工证的余子文承接，未对作业现场实施有效监管，安全管理不到位。

（四）企业主要负责人履职情况

明扬公司主要负责人郭耀安未能督促、检查本企业的安全生产情况，对存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，桂城派出所、安监等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、街道办事处、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道办事处组织明扬公司、黄永标、死者余子文家属进行赔偿事宜协商，双方签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）佛山市明扬计算机科技有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）黄永标，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）佛山市明扬计算机科技有限公司法定代表人郭耀安，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）佛山市明扬计算机科技有限公司的政府采购供应商资质，建议南海区财政局依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定对其进行相应处理。

六、对事故相关单位的处理建议

佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学，建议学校应切实落实主体责任，及时开展安全生产大排查、大整治，对学校的设施、设备进行全面、深入的隐患排查，配备专门的持证电工负责校内用电设施、设备的维护，对于外包服务项目要发包给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，确保学校现有的教学设施、设备正常、安全运行，保障在校师生的教学、生活环境的安全、有序。

建议区教育局对佛山市明扬计算机科技有限公司在区内承接的涉及学校或政府采购项目的同类工程项目进行排查，要进一步加强安全监管力度，杜绝同类事故的再次发生。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、

领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。各镇（街道）要按照属地管理的原则，加强属地学校等教育机构的安全管理力度，要指导教育机构审慎开展各类维修、维护、建设等外包工程，确保从事维修、维护、建设等专业工作的人员具有相应的资质和能力，坚决防范安全事故的发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“6·5”桂城明扬触电死亡事故调查组

2020年7月29日